P U T U S A N
Nomor: 2371/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Renu Selwa Raj**;
2. Tempat Lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 23 Februari 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. S. Parman Gg. Sawo Kel. Petisah Hulu. Kec. Medan Baru. Kota Medan;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : -

Terdakwa **Renu Selwa Raj** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik,** sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. **Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. **Penuntut Umum,** sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
4. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan 10 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor: **2371/Pid.Sus/2022/PN Mdn**, tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: **2371/Pid.Sus/2022/PN Mdn**, tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan terdakwa **Renu Selwa Raj** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Renu Selwa Raj** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subs 3 (tiga) Bulan penjara** penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 2 (dua) bungkus klip Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut Sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
     (Dirampas Untuk Dimusnahkan).
   - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra warna putih BK 4202 GS;
     Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Sorta Hernawati Hutasoit.
   - Uang tunai sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
     (Dirampas untuk Negara)
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Pertama:

Bahwa Terdakwa Renu Selwa Raj pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Agustus 2022, bertempat di Jalan S. Parman Gg. Harapan Kel. Petisah Hulu Kec. Medan Petisah Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***"Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman"*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi Sorimuda Siregar, saksi Zepri Nadapdap, saksi Haryono Suprapto, mendapatkan Informasi dari informan tentang seringnya terjadi peredaran gelap Narkotika di Jalan S. Parman Gg. Harapan Kel. Petisah Hulu Kec. Medan Petisah Kota Medan, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB para melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan yang diketahui setelah di introgasi bernama terdakwa Renu Selwa Raj di Jl. S. Parman Gg. Harapan Kel. Petisah Hulu Kec. Medan Petisah Kota Medan tepatnya di pinggir jalan umum dimana saat itu terdakwa Renu Selwa Raj sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Supra warna putih BK 4202 GS kemudian para saksi memberhentikan terdakwa Renu Selwa Raj dan langsung melakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan badan terdakwa Renu Selwa Raj sehingga dari genggaman tangan kiri terdakwa Renu Selwa Raj ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus klip Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut Sabu (Metamfetamina) dan uang tunai sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya para saksi mengintrogasi terdakwa Renu Selwa Raj mengenai kepemilikan barang bukti dengan tujuan untuk dijual. Kemudian petugas membawa terdakwa beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 000660/09.00.00/2022 tanggal 27 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Sri Winarti selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Mandala, selaku yang melakukan penimbangan, telah menimbang barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Labfor Polda Sumatera Utara No. Lab. : 5124/NNF/2021 yang ditandatangani oleh AKBP Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. selaku Wakabid Labfor Poldasu, dan oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S,Si., M.Farm., Apt.. dan Iptu R Fani Miranda ST. masing-masing selaku pemeriksa, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan 0,20 (nol koma dua puluh) gram.) gram milik terdakwa Renu Selwa Raj adalah benar mengandung methamfetamina sebagaimana yang terdafatar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa terdakwa Renu Selwa Raj tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menawarkan , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Renu Selwa Raj pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Agustus 2022, bertempat di Jalan S. Parman Gg. Harapan Kel. Petisah Hulu Kec. Medan Petisah Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi Sorimuda Siregar, saksi Zepri Nadapdap, saksi Haryono Suprapto, mendapatkan Informasi dari informan tentang seringnya terjadi peredaran gelap Narkotika di Jalan S. Parman Gg. Harapan Kel. Petisah Hulu Kec. Medan Petisah Kota Medan, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB para melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan yang diketahui setelah di introgasi bernama terdakwa Renu Selwa Raj di Jl. S. Parman Gg. Harapan Kel. Petisah Hulu Kec. Medan Petisah Kota Medan tepatnya di pinggir jalan umum dimana saat itu terdakwa Renu Selwa Raj sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Supra warna putih BK 4202 GS kemudian para saksi memberhentikan terdakwa Renu Selwa Raj dan langsung melakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan badan terdakwa Renu Selwa Raj sehingga dari genggaman tangan kiri terdakwa Renu Selwa Raj ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus klip Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut Sabu (Metamfetamina) dan uang tunai sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya para saksi mengintrogasi terdakwa Renu Selwa Raj mengenai kepemilikan barang bukti dengan tujuan untuk dijual. Kemudian petugas membawa terdakwa beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna penyidikan lebih lanjut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 000660/09.00.00/2022 tanggal 27 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Sri Winarti selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Mandala, selaku yang melakukan penimbangan, telah menimbang barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Labfor Polda Sumatera Utara No. Lab: 5124/NNF/2021 yang ditandatangani oleh AKBP Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. selaku Wakabid Labfor Poldasu, dan oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S,Si., M.Farm., Apt.. dan Iptu R Fani Miranda ST. masing-masing selaku pemeriksa, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan 0,20 (nol koma dua puluh) gram.) gram milik terdakwa Renu Selwa Raj adalah benar mengandung methamfetamina sebagaimana yang terdafatar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa Renu Selwa Raj tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menawarkan , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sorimuda Siregar,** dibawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut sebagai berikut:
   - Bahwa, pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
   - Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
   - Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib Saksi An. **Sorimuda Siregar bersama saksi Zepry Nadapdap dan saksi Haryono Suprapto** yang merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Renu Selwa Raj yang berada di Jalan S. Parman Gg Harapan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kel. Petisah Hulu. Kec. Medan Petisah, Kota Medan tepatnya di pinggir Jalan Umum;

- Bahwa, penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang berada di Jalan S. Parman Gg Harapan. Kel. Petisah Hulu. Kec. Medan Petisah, Kota Medan tepatnya di pinggir Jalan Umum;
- Bahwa, berdasarkan informasi tersebut saksi **Sorimuda Siregar bersama saksi Zepry Nadapdap dan saksi Haryono Suprapto**, langsung menuju lokasi tersebut, setelah sampai di lokasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan pengamatan kemudian saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki sedang mengendarai Sp. Motor Honda Supra warna putih dengan BK 4202 GS, kemudian saksi dan rekan saksi memberhentikan terdakwa Renu Selwa Raj;
- Bahwa, benar saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa , dan saksi menemukan dari genggaman tangan kiri terdakwa saksi menemukan varang bukti berupa 2 (dua) bungkus klip Narkotika jenis shabu dan uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar kemudian saksi dan rekan saksi mengintrogasi terdakwa, dan mengaku bahwa barang bukti tersebut untuk di jual kembali, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan penimbangan, dari hasil penimbangan tersebut memiliki berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa, benar saksi dan rekan saksi membawa terdakwa serta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan Guna Proses Hukum Selajutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut**.**

2. Saksi Zepry Nadapdap, dibawah Janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib Saksi An. **Zepry Nadapdap bersama saksi Sorimuda Siregar**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan saksi Haryono Suprapto yang merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Renu Selwa Raj yang berada di Jalan S. Parman Gg Harapan. Kel. Petisah Hulu. Kec. Medan Petisah, Kota Medan tepatnya di pinggir Jalan Umum;

- Bahwa, penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang berada di Jalan S. Parman Gg Harapan. Kel. Petisah Hulu. Kec. Medan Petisah, Kota Medan tepatnya di pinggir Jalan Umum;
- Bahwa, berdasarkan informasi tersebut saksi **Zepry Nadapdap bersama saksi Sorimuda Siregar dan saksi Haryono Suprapto**, langsung menuju lokasi tersebut, setelah sampai di lokasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan pengamatan kemudian saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki sedang mengendarai Sp. Motor Honda Supra warna putih dengan BK 4202 GS, kemudian saksi dan rekan saksi memberhentikan terdakwa Renu Selwa Raj;
- Bahwa, benar saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa , dan saksi menemukan dari genggaman tangan kiri terdakwa saksi menemukan varang bukti berupa 2 (dua) bungkus klip Narkotika jenis shabu dan uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar kemudian saksi dan rekan saksi mengintrogasi terdakwa, dan mengaku bahwa barang bukti tersebut untuk di jual kembali, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan penimbangan, dari hasil penimbangan tersebut memiliki berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa, benar saksi dan rekan saksi membawa terdakwa serta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan Guna Proses Hukum Selajutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut**.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada saat diperiksa dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib. Saksi An. **Sorimuda Siregar bersama saksi Zepry Nadapdap dan saksi Haryono Suprapto** yang merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Renu Selwa Raj yang berada di Jalan S. Parman Gg Harapan. Kel. Petisah Hulu. Kec. Medan Petisah, Kota Medan tepatnya di pinggir Jalan Umum;
- Bahwa, benar ketika itu terdakwa sedang mengendarai Sp. Motor honda Supra warna Putih BK 4202 GS, dan kemudian terdakwa di berhentikan oleh saksi, lalu kemudian langsung di lakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa , saks menyita dari tangan kiri terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) bugkus plastik klip Narkotika dengan sebutan shabu;
- Bahwa, benar setelah di introgasi, terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut yang di dapat dari seseorang yang bernama Taufik dengan cara berjumpa di jalan Erlangga Kampung Kubur Medan;
- Bahwa, benar terdakwa mengaku bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan tersebut sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar setelah di lakukan penimbangan barang bukti tersebut memiliki berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa, benar kemudian terdakwa serta barang bukti di bawa ke Sat Res Narkoba Polresabes Medan Guna Proses Hukum Selajutnya;
- Bahwa, benar terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk memiliki shabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus klip Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut Sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra warna putih BK 4202 GS;
- Uang tunai sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah melampirkan dalam berkas perkara ini Bukti-bukti lainnya berupa:

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 5124/NNF/2021 yang ditandatangani oleh AKBP Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. selaku Wakabid Labfor Poldasu, dan oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S,Si., M.Farm., Apt.. dan Iptu R Fani Miranda ST. masing-masing selaku pemeriksa, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan 0,20 (nol koma dua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

puluh) gram.) gram milik terdakwa Renu Selwa Raj adalah benar mengandung methamfetamina sebagaimana yang terdafatar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib Saksi An. **Sorimuda Siregar bersama saksi Zepry Nadapdap dan saksi Haryono Suprapto** yang merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Renu Selwa Raj yang berada di Jalan S. Parman Gg Harapan. Kel. Petisah Hulu. Kec. Medan Petisah, Kota Medan tepatnya di pinggir Jalan Umum;
- Bahwa, penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang berada di Jalan S. Parman Gg Harapan. Kel. Petisah Hulu. Kec. Medan Petisah, Kota Medan tepatnya di pinggir Jalan Umum;
- Bahwa, berdasarkan informasi tersebut saksi **Sorimuda Siregar bersama saksi Zepry Nadapdap dan saksi Haryono Suprapto**, langsung menuju lokasi tersebut, setelah sampai di lokasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan pengamatan kemudian saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki sedang mengendarai Sp. Motor Honda Supra warna putih dengan BK 4202 GS, kemudian saksi dan rekan saksi memberhentikan terdakwa Renu Selwa Raj;
- Bahwa, benar saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa , dan saksi menemukan dari genggaman tangan kiri terdakwa saksi menemukan varang bukti berupa 2 (dua) bungkus klip Narkotika jenis shabu dan uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar kemudian saksi dan rekan saksi mengintrogasi terdakwa, dan mengaku bahwa barang bukti tersebut untuk di jual kembali, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan penimbangan, dari hasil penimbangan tersebut memiliki berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa, benar saksi dan rekan saksi membawa terdakwa serta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan Guna Proses Hukum Selajutnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim mempertimbangkannya untuk memilih menurut keyakinan hakim sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Alternatif Kedua Melanggar pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotia Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang**,** bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam hal ini yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Renu Selwa Raj** dipersidangan dengan identitas lengkap termuat didalam surat dakwaan telah diakui kebenaran dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Medan sehingga tidak ditemukan adanya error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan bisa dimengerti dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa**, sedangkan mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berikutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotia Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"tanpa hak" adalah** tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)" menurut undangundang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah berkaitan dengan perbuatan dalam sub unsur selanjutnya yaitu **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotia Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa sub unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotia Golongan I bukan tanaman** ini merupakan alternatif artinya apabila salah satu sub-unsur dari unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki sama artinya dengan mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki dalam hal ini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak dipermasalahkan apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak tetapi harus dilihat pula dari bagaimana barang tersebut menjadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa arti kata menyimpan mengandung makna bahwa Terdakwa menempatkan benda di suatu tempat dengan maksud agar benda dimaksud terjaga dalam suatu kondisi tertentu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu. Bahwa seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan Tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau Tindakan lain yang menunjukkan pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Sedangkan“menyediakan” berarti menyiapkan; mempersiapkan, sesuatu untuk orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan, telah ternyata bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib Saksi An. **Sorimuda Siregar bersama saksi Zepry Nadapdap dan saksi Haryono Suprapto** yang merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Renu Selwa Raj yang berada di Jalan S. Parman Gg Harapan. Kel. Petisah Hulu. Kec. Medan Petisah, Kota Medan tepatnya di pinggir Jalan Umum;

Bahwa, penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang berada di Jalan S. Parman Gg Harapan. Kel. Petisah Hulu. Kec. Medan Petisah, Kota Medan tepatnya di pinggir Jalan Umum;

Bahwa, berdasarkan informasi tersebut saksi **Sorimuda Siregar bersama saksi Zepry Nadapdap dan saksi Haryono Suprapto**, langsung menuju lokasi tersebut, setelah sampai di lokasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan pengamatan kemudian saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki yang sedang mengendarai Sp. Motor Honda Supra warna putih dengan BK 4202 GS, kemudian saksi dan rekan saksi memberhentikan terdakwa Renu Selwa Raj;

Bahwa, benar saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa , dan saksi menemukan dari genggaman tangan kiri terdakwa saksi menemukan varang bukti berupa 2 (dua) bungkus klip Narkotika jenis shabu dan uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Bahwa, benar kemudian saksi dan rekan saksi mengintrogasi terdakwa, dan mengaku bahwa barang bukti tersebut untuk di jual kembali, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan penimbangan, dari hasil penimbangan tersebut memiliki berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Mengingat bahwa keterangan terdakwa yang memuat informasi tentang kejadian peristiwa pidana bersumber dari terdakwa, maka hakim dalam melakukan penilaian terhadap isi keterangan terdakwa haruslah cermat dan sadar bahwa ada kemungkinan terjadinya kebohongan atau keterangan palsu yang dibuat oleh terdakwa mengenai hal ikhwal kejadian atau peristiwa pidana yang terjadi;

Menimbang, bahwa Pasal 189 ayat (3) KUHAP, Ketersangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan seluas-luasnya untuk membuktikan keterangannya dengan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun terhadap kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan, Majelis hakim berpendapat, Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib Saksi An. **Sorimuda Siregar bersama saksi Zepry Nadapdap dan saksi Haryono Suprapto** yang merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Renu Selwa Raj yang berada di Jalan S. Parman Gg Harapan. Kel. Petisah Hulu. Kec. Medan Petisah, Kota Medan tepatnya di pinggir Jalan Umum;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang berada di Jalan S. Parman Gg Harapan. Kel. Petisah Hulu. Kec. Medan Petisah, Kota Medan tepatnya di pinggir Jalan Umum;

Menimbang bahwa, berdasarkan informasi tersebut saksi **Sorimuda Siregar bersama saksi Zepry Nadapdap dan saksi Haryono Suprapto**, langsung menuju lokasi tersebut, setelah sampai di lokasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan pengamatan kemudian saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki sedang mengendarai Sp. Motor Honda Supra warna putih dengan BK 4202 GS, kemudian saksi dan rekan saksi memberhentikan terdakwa Renu Selwa Raj;

Menimbang bahwa, benar saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap badan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa, dan saksi menemukan dari genggaman tangan kiri terdakwa saksi menemukan varang bukti berupa 2 (dua) bungkus klip Narkotika jenis shabu dan uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa, kemudian saksi dan rekan saksi mengintrogasi terdakwa, dan mengaku bahwa barang bukti tersebut untuk di jual kembali, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan penimbangan, dari hasil penimbangan tersebut memiliki berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram

Menimbang bahwa, benar saksi dan rekan saksi membawa terdakwa serta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan Guna Proses Hukum Selajutnya;

Menimbang bahwa, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 5124/NNF/2021 yang ditandatangani oleh AKBP Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. selaku Wakabid Labfor Poldasu, dan oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S,Si., M.Farm., Apt.. dan Iptu R Fani Miranda ST. masing-masing selaku pemeriksa, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan 0,20 (nol koma dua puluh) gram.) gram milik terdakwa Renu Selwa Raj adalah benar mengandung methamfetamina sebagaimana yang terdafatar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa, benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki maupun mengusai narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dikaitkan fakta hukum tersebut dengan demikian unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotia Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi** dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam pasal 111 s/d 126 dan 129, ditentukan bahwa terhadap terdakwa selain hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda yang sifatnya adalah komulatif;

Menimbang, bahwa menurut pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi ***pidana penjara*** **paling lama 2 (dua) tahun** sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus klip Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut Sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

  Dirampas Untuk Dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra warna putih BK 4202 GS;

  Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Sorta Hernawati Hutasoit.
- Uang tunai sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, **(Dirampas untuk Negara);**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa, Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah RI yang ingin memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa, terdakwa mengakui berterus terang perbuatannya;
- Bahwa, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Renu Selwa Raj** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Narkotia Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp. 800.000.000.-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 2 (dua) bungkus klip Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut Sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
     (Dirampas Untuk Dimusnahkan).
   - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra warna putih BK 4202 GS;
     Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Sorta Hernawati Hutasoit.
   - Uang tunai sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
     (Dirampas untuk Negara)
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, oleh kami, Firza Andriansyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sulhanuddin, S.H.M.H. dan As'ad Rahim Lubis S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohanna Pardede, SH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua
Sulhanuddin, S.H., M.H.	**Firza Andriansyah, S.H., M.H.**
As'ad Rahim Lubis.S.H., M.H.	

Panitera Pengganti

Rohanna Pardede, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)